BẢN SAO

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH BÌNH DƯƠNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Mã số doanh nghiệp: 3700775738

Đăng ký lần đầu: ngày 17 tháng 01 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ: 7, ngày 27 tháng 08 năm 2024

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOP WIN VIETNAM CO., LTD
Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

Lô CN1, ô số 1, đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: *0650.3815899* Fax: *0650.3815899*
Email: *ctytopwinvn@gmail.com* Website:

3. Vốn điều lệ : 44.952.000.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ chín trăm năm mươi hai triệu đồng
tương đương 2.100.000 USD (Hai triệu một trăm nghìn đô la Mỹ)

4. Thông tin về chủ sở hữu

Tên tổ chức: DAIKIN INVESTMENT CO., LTD
Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: *156108*
Ngày cấp: *04/11/2014* Nơi cấp: *Cơ quan Đăng ký và Quản lý các doanh nghiệp quốc tế tại Cộng hoà Seychelles*
Địa chỉ trụ sở chính: *Given at Victoria, Seychelles*

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: LIN KUAN-TING Giới tính: *Nam*

Chức danh: Chủ tịch công ty

Sinh ngày: *04/10/1969* Dân tộc: *Quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan)*

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: *Hộ chiếu nước ngoài*

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: *365727315*

Ngày cấp: *09/05/2024* Nơi cấp: *Cơ quan Ngoại giao Đài Loan*

Địa chỉ thường trú: *No.1 Lane 467, Chung Shan South RD., Yung Kang City, Tainan Hsien, Đài Loan, Trung Quốc*

Địa chỉ liên lạc: *Số 70A Đại Lộ Độc Lập, Khu Công Nghiệp Việt Nam – Singapore, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam*

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Phan Thị Ngọc Hiền

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực 21070 quyển số 05 SCT/BS

Ngày: 13 -05- 2025

CÔNG CHỨNG VIÊN

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HOÀNG THỊ THU PHƯƠNG

Nguyễn Thị Phúc Hậu

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BÌNH DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Mã số dự án: 4366067172

Chứng nhận lần đầu: Ngày 17 tháng 01 năm 2007

Chứng nhận thay đổi lần thứ 7: Ngày 07 tháng 7 năm 2021

(Được cấp đổi từ Giấy chứng nhận đầu tư số 462045000072)

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore vào Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4366067172 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp chứng nhận lần đầu ngày 17 tháng 01 năm 2007, chứng nhận thay đổi lần thứ 6 ngày 27 tháng 11 năm 2020;

*Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hồ sơ kèm theo do **CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM** nộp ngày 27 tháng 5 năm 2021, bổ sung ngày 25 tháng 6 năm 2021,*

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

Chứng nhận:

Dự án đầu tư **NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM**, mã số dự án 4366067172 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp chứng nhận lần đầu ngày 17 tháng 01 năm 2007, chứng nhận thay đổi lần thứ 6 ngày 27 tháng 11 năm 2021,

Được đăng ký điều chỉnh bổ sung mục tiêu và quy mô dự án.

Thông tin về dự án đầu tư sau khi điều chỉnh như sau:

Nhà đầu tư:

DAIKIN INVESTMENT CO., LTD., Giấy phép thành lập số 156108 do Cơ quan Đăng ký và Quản lý các Doanh nghiệp Quốc tế tại Cộng hòa Seychelles cấp ngày 04 tháng 11 năm 2014.

Địa chỉ trụ sở chính: Given at Victoria, Seychelles.

Người đại diện theo pháp luật: Bà **Huang, Shu-Chiu**, sinh ngày 29 tháng 9 năm 1973, quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan), hộ chiếu số 306067131 cấp ngày 06 tháng 8 năm 2012 tại Cơ quan Ngoại giao Đài Loan; địa chỉ thường trú tại No. 01, Lane 467, Chung Shan South Rd., Yung Kang City, Tainan Hsien, Đài Loan; chỗ ở hiện nay tại lô CN1, ô số 1, đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; số điện thoại: 0274-3815899, địa chỉ email: cty.topwin888@gmail.com, chức vụ: Tổng Giám đốc.

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư: CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3700775738 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 01 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 23 tháng 01 năm 2017.

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung như sau:

Điều 1: Nội dung dự án đầu tư

1. Tên dự án đầu tư: **NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM**

2. Mục tiêu dự án:

- Hoạt động sản xuất:

+ Đã đăng ký: Vật tư thiết bị ngành in (lụa in, lưới in); mực in các loại; in và gia công in, dập, ép, khắc chữ; vật tư ngành giày, dép, may mặc (keo lót); sản xuất và gia công sản xuất các loại dây dệt, dây giày và dây co giãn; các loại chế phẩm phun nhựa như: nút, khóa, khuy, dây kéo bằng nhựa và các phụ liệu, phụ kiện trang trí cho việc làm giày, túi xách, cặp da; các loại gậy đánh bóng chày.

+ Đăng ký bổ sung ngày 20 tháng 3 năm 2015: Sản xuất, gia công sản xuất các loại sản phẩm linh kiện và phụ tùng bằng kim loại, nhựa dùng cho xe đạp; các loại sản phẩm gia dụng bằng kim loại, gỗ, nhựa.

- Hoạt động thương mại, dịch vụ đăng ký bổ sung ngày 07 tháng 7 năm 2021: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam và

không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

STT	Mục tiêu hoạt động	Tên ngành	Mã ngành theo VSIC	Mã ngành CPC
1	Sản xuất, gia công sản xuất các loại sản phẩm linh kiện và phụ tùng bằng nhựa dùng cho xe đạp; các sản phẩm gia dụng; các loại chế phẩm phun nhựa như: nút, khóa, khuy, dây kéo bằng nhựa và các phụ liệu, phụ kiện trang trí cho việc làm giày, túi xách, cặp da.	Sản xuất sản phẩm từ plastic.	2220	
2	Sản xuất mực in.	Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít.	2022	
3	Vật tư thiết bị ngành in (lụa in, lưới in); in và gia công in, dập, ép, khắc chữ.	In ấn.	1811	
4	Sản xuất, gia công sản xuất các loại sản phẩm linh kiện và phụ tùng bằng kim loại dùng cho xe đạp; các loại sản phẩm gia dụng bằng kim loại.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu.	2599	
5	Sản xuất các loại sản phẩm gia dụng bằng gỗ.	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện.	1629	
6	Sản xuất vật tư ngành giày, dép, may mặc (keo lót); sản xuất và gia công sản xuất các loại dây dệt, dây giày và dây co giãn.	Sản xuất giày, dép.	1520	
7	Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa không thuộc danh mục cấm xuất khẩu,	Dịch vụ bán buôn.		622

	nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam và không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.			

3. Quy mô dự án:

- Hoạt động sản xuất:

+ Đã đăng ký: Vật tư thiết bị ngành in (lụa in, lưới in) 10.000 m/năm; mực in các loại 30.000 kg/năm; in và gia công in, dập, ép, khắc chữ 300.000 đôi/năm; vật tư ngành giày, dép, may mặc (keo lót) 1.500 kg/năm; sản xuất và gia công sản xuất các loại dây dệt, dây giày và dây co giãn 13 triệu m/năm; các loại chế phẩm phun nhựa như: nút, khóa, khuy, dây kéo bằng nhựa và các phụ liệu, phụ kiện trang trí cho việc làm giày, túi xách, cặp da 800.000 bộ/năm; các loại gậy đánh bóng chày 20.000 bộ/năm.

+ Đăng ký bổ sung ngày 20 tháng 3 năm 2015: Sản xuất, gia công sản xuất các loại sản phẩm linh kiện và phụ tùng bằng kim loại, nhựa dùng cho xe đạp 600 tấn/năm; các loại sản phẩm gia dụng bằng kim loại, gỗ, nhựa 300 tấn/năm.

- Hoạt động thương mại, dịch vụ đăng ký bổ sung ngày 07 tháng 7 năm 2021: Doanh thu thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) 300.000 đôla Mỹ/năm (tương đương 500 tấn/năm).

4. Địa điểm thực hiện dự án: Lô CN1, ô số 1, đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

5. Diện tích mặt đất sử dụng: 8.196 m^2.

6. Tổng vốn đầu tư của dự án:

Tổng vốn đầu tư của dự án:

Vốn đầu tư đăng ký bổ sung ngày 27 tháng 11 năm 2020: 23.100.000.000 (hai mươi ba tỷ một trăm triệu) đồng, tương đương 1.000.000 (một triệu) đôla Mỹ.

Tổng vốn đầu tư sau khi bổ sung: 81.730.000.000 (tám mươi mốt tỷ bảy trăm ba mươi triệu) đồng, tương đương 4.000.000 (bốn triệu) đôla Mỹ.

Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là: 44.952.000.000 (bốn mươi bốn tỷ chín trăm năm mươi hai triệu) đồng, tương đương 2.100.000 (hai triệu một trăm nghìn) đôla Mỹ, chiếm tỷ lệ 52,5% tổng vốn đầu tư.

Giá trị, tỷ lệ, phương thức và tiến độ góp vốn như sau:

Tên nhà đầu tư	Số vốn góp		Tỷ lệ (%)	Phương thức góp vốn	Tiến độ góp vốn đến
	Đồng	Tương đương đôla Mỹ			
DAIKIN INVESTMENT CO., LTD.	5.959.636.364 15.892.363.636 23.100.000.000	300.000 800.000 1.000.000	100	Tiền mặt	Đã góp Tháng 02/2017 Tháng 11/2021
Cộng	**44.952.000.000**	**2.100.000**	**100**		

7. Thời hạn hoạt động của dự án: Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến ngày 31 tháng 12 năm 2057.

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn:

- Tiến độ góp vốn: Tháng 11 năm 2021.

- Tiến độ huy động các nguồn vốn.

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:

- Tiến độ xây dựng cơ bản: 12 tháng.

- Tiến độ đưa công trình vào hoạt động: Tháng 12 năm 2007.

Điều 2: Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ như sau:

1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi:

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi: Địa bàn ưu đãi đầu tư; đáp ứng một trong ba tiêu chí về dự án đầu tư mở rộng; tổ chức hạch toán riêng để xác minh phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại.

- Các ưu đãi được hưởng:

Đối với quy mô dự án đã đăng ký: Thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm bằng 15% (mười lăm phần trăm) lợi nhuận thu được trong 12 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh; Thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm bằng 20% (hai mươi phần trăm) cho thời gian còn lại. Doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 03 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% (năm mươi phần trăm) trong 07 năm tiếp theo.

Đối với quy mô đăng ký bổ sung ngày 20 tháng 3 năm 2015: Thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 5, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, các nội dung điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư liên quan đến ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được áp dụng theo quy định về thuế hiện hành.

2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu:

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi:

Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016.

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi: Địa bàn khu công nghiệp.

3. Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất: Dự án được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất theo các quy định của pháp luật Việt Nam về thuế nhà đất.

4. Ưu đãi khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được khấu trừ tính thu nhập chịu thuế: Dự án được khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được khấu trừ khi tính thu nhập chịu thuế theo các quy định của pháp luật Việt Nam về thuế.

5. Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt: Dự án được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về thuế.

Điều 3: Các quy định đối với nhà đầu tư thực hiện dự án

1. Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án:

- Nhà đầu tư chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, lao động, các nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư và quy định của pháp luật có liên quan.

- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, hằng quý, hằng năm bằng văn bản và thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Cục Thống kê tỉnh Bình Dương theo quy định của pháp luật.

- Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và bảo đảm đáp ứng đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh.

Điều 4: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4366067172 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp chứng nhận lần đầu ngày 17 tháng 01 năm 2007, chứng nhận thay đổi lần thứ 6 ngày 27 tháng 11 năm 2021.

Điều 5: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này được lập thành 2 (hai) bản gốc; tổ chức kinh tế thực hiện dự án được cấp 01 bản và 01 bản lưu tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và được đăng tải lên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

TRƯỞNG BAN

Bùi Minh Trí

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BÌNH DƯƠNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 23 /XN-BQL	*Thủ Dầu Một, ngày 13 tháng 2 năm 2007*

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai và Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện của người sử dụng đất;
- Xét hồ sơ yêu cầu xác nhận cho thuê quyền sử dụng đất, đến ngày 07/02/2007, của Công ty cổ phần phát triển KCN Sóng Thần

XÁC NHẬN

1/ Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất số 30/HĐTĐ/ST3, ngày 05/02/2007, được giao kết giữa Bên A là Công ty cổ phần phát triển KCN Sóng Thần và Bên B là Công ty TNHH Charng Shen Việt Nam, các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng với các nội dung chính:

- Địa điểm: Một phần lô CN1 ô số 1, giáp đường số 3, Khu công nghiệp: Sóng Thần 3.
- Tổng diện tích thuê đất là 8.196 m^2.

2/ Hợp đồng được lập thành 7 bản chính (mỗi bản chính gồm 7 tờ, 7 trang), giao cho Bên A 3 bản chính, Bên B 3 bản chính và lưu tại Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương 1 bản chính.

TRƯỞNG BAN

Trần Văn Liễu

Quyển số: 01 BD/XN-SXN/HĐTLĐ

HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 3

GIỮA

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN

VÀ

CÔNG TY TNHH CHARNG SHEN VIỆT NAM

Năm 2007

HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Số: 30 /HĐTĐ/ST3

Hôm nay, ngày 5 tháng 9 năm 2007, tại văn phòng Công ty Cổ Phần Sóng Thần, chúng tôi gồm có:

Bên cho thuê (sau đây gọi là bên A):
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KCN SÓNG THẦN

- Địa chỉ: 63 Yersin, TX Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
- Tel: 0650-829605 - Fax: 0650-821734
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 4603000012 ngày 04/01/2001 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp.
- Tài khoản nội tệ: số 421101.000287 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, chi nhánh Bình Dương.
- Tài khoản ngoại tệ: số 422101.37.000052 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, chi nhánh Bình Dương.
  Địa chỉ Ngân hàng: 45 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt nam
  Swift code: VBAAVNVX 650
- Đại diện bởi: Ông HÙYNH TRẦN PHI LONG, Tổng Giám Đốc

Bên thuê (sau đây gọi là bên B):
CÔNG TY TNHH CHARNG SHEN VIỆT NAM

- Địa chỉ: Lô CN1, giáp đường số 3, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Tel: ; Fax :
- Giấy phép đầu tư số: 462025000072 do Ban Quản lý các KCN Bình Dương cấp ngày 17/01/2007.
- Tài khoản số :
- Đại diện bởi: Bà SU, HUI – NI – Tổng Giám Đốc
- Quốc tịch : Đài Loan

Hai bên đồng ý ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUÊ
Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất: Thuộc một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số **AE 977370 do Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 25/12/2006**, cụ thể như sau:

- Diện tích: 8.196,00 m^2 (Tám ngàn một trăm chín mươi sáu mét vuông) tại KCN Sóng Thần 3, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
- Địa chỉ thửa đất: một phần lô CN1 ô số 1, giáp đường số 3
- Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà xưởng, văn phòng để sản xuất
- Thời hạn sử dụng: đến ngày 31 tháng 12 năm 2055

- Nguồn gốc sử dụng: theo Quyết định số 2940/QĐ-CT của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 22/06/2006 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN Sóng Thần 3

ĐIỀU 2: THỜI HẠN THUÊ

Thời hạn thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này được tính từ ngày ký hợp *đồng đến hết ngày 31/12/2055.*

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH THUÊ

Mục đích thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là xây dựng nhà xưởng *và các công trình kiến trúc phục vụ sản xuất phù hợp với mục đích đã ghi trong Giấy phép đầu tư và Chứng chỉ qui hoạch.*

ĐIỀU 4: GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá thuê :

Trả một lần cho suốt thời hạn thuê đất

- Đơn giá: **30 USD/ m2/ thời hạn thuê**. (*Đơn giá này không bao gồm thuế giá trị gia tăng và lệ phí trước bạ, Bên B phải nộp thuế GTGT tương ứng cho các lần thanh toán, hiện thời thuế suất thuế GTGT là 10%), trong đó:*
  - *Tiền thuê đất : 7,50 USD*
  - *Phí sử dụng CSHT : 22,50 USD*

- Trị giá hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT: **30 USD x 8.196 m2 = 245.880USD**
- Giá thanh toán bao gồm thuế GTGT: **(30 USD x 8.196 m2) x 110% = 270.468USD**
  (Hai trăm bảy mươi ngàn bốn trăm sáu mươi tám đô la Mỹ)

2. Phương thức thanh toán như sau:
   - Lần 1: Đặt cọc số tiền **73.764USD (*Bảy mươi ba ngàn bảy trăm sáu mươi bốn đô la Mỹ chẵn)*** tương đương 30% giá trị hợp đồng được Bên B thanh toán cho Bên A sau khi ký hợp đồng nguyên tắc.

   - Lần 2: Số tiền **98.352USD *(Chín mươi tám ngàn ba trăm năm mươi hai đô la Mỹ chẵn)*** tương đương 40% giá trị hợp đồng được Bên B thanh toán cho Bên A trong vòng 07 ngày kể từ ngày bên A được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhưng không quá 28/02/2007.

   - Lần 3: Số tiền còn lại **73.764USD + 24.588USD (thuế GTGT) = 98.352USD (*Chín mươi tám ngàn ba trăm năm mươi hai đô la Mỹ chẵn)*** tương đương 30% giá trị hợp đồng được Bên B thanh toán cho Bên A trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên B được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên A sẽ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên B trong vòng 60 ngày kể từ ngày Bên B hoàn tất thanh tóan lần 2 cho bên A và ký hợp đồng thuê đất chính thức.

3. Tiền thuê đất được trả vào tài khoản của Bên A như được ghi ở trên. Trong trường hợp thanh toán bằng tiền Việt Nam, tỷ giá quy đổi phải là tỷ giá bình quân giữa giá mua vào và giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) công bố tại thời điểm thanh toán.

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

- Bên A bàn giao thửa đất nêu trên cho bên B trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng này;
- Bên A tôn trọng quyền sở hữu về tài sản của Bên B xây dựng trên khu đất thuê;
- Bên A cung cấp hệ thống cơ sở hạ tầng bao gồm : Đường nhựa, hệ thống thoát nước mưa, nước bẩn, đường dây điện trung thế tới cạnh hàng rào nhà máy của Bên B;
- Bên A chịu chi phí xin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Mã số thuế, Mã số hải quan, Giấy phép nhập khẩu, đăng ký mẫu dấu và khắc dấu cho lần đầu tiên cho Bên B.

2. Bên A có các quyền sau đây:
- Yêu cầu bên thuê thanh toán tiền thuê theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng;
- Yêu cầu bên thuê khai thác, sử dụng đất theo đúng mục đích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư và thỏa thuận trong hợp đồng;
- Yêu cầu bên thuê giao lại đất khi hết thời hạn thuê theo hợp đồng thuê;
- Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê gây ra;

ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
- Bên B phải nộp lệ phí trước bạ trước khi bên B được cấp Giấy chứng nhận QSD đất.
- Bên B cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của Hợp đồng này, có trách nhiệm thực hiện việc sử dụng đất đúng mục đích đã ghi trong Hợp đồng này tuân thủ các qui định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất xung quanh. Trong trường hợp Bên B chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Bên thứ ba thì Bên thứ ba cũng phải tuân thủ việc sử dụng đất đúng mục đích và các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất xung quanh.
- Bên B cam kết rằng nước thải sinh hoạt và nước thải từ nhà kho của bên B khi thải ra hệ thống cống nước thải Khu Công Nghiệp phải đạt loại B theo tiêu chuẩn Việt Nam. Bên A có trách nhiệm xử lý nước thải từ loại B sang loại A thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ của hai bên. (*Đơn giá xử lý nước thải loại B sang loại A tạm thời vào khoảng 0.24USD/m3 – chưa bao gồm thuế GTGT 10%*). Trường hợp Bên B không thực hiện những cam kết môi trường như đã thoả thuận, Bên A sẽ áp dụng các biện pháp không cho bên B đấu nối vào hệ thống nước thải chung của khu công nghiệp.
- Bên B cam kết những hàng rào nhà máy tiếp giáp đường của KCN phải được xây dựng theo qui định chung trong KCN Sóng Thần 3 (chân tường rào xây bằng gạch cao 0,80m bên trên bố trí bằng song sắt) để thông thoáng tầm nhìn và tạo vẽ mỹ quan chung cho khu công nghiệp.
- Bên B chịu chi phí cho các dịch vụ: xử lý rác, xử lý chất thải rắn, bưu chính viễn thông, điện, nước ... Những dịch vụ này sẽ thực hiện thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ của Khu công nghiệp.
- Bên B chịu chi phí xin giấy đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.
- Trong trường Hợp chấm dứt hợp hợp đồng. Trong thời hạn 90 ngày, Bên B có trách nhiệm giải tỏa các công trình do Bên B xây dựng, xử lý ô nhiễm môi trường do Bên B gây ra trên khu đất để bàn giao mặt bằng khu đất cho Bên A.
- Bên B cam kết tiền thuê đất và phương thức thanh toán tại Điều 4.2 được áp dụng thanh toán cho tất cả các trường hợp bao gồm cho việc sử dụng và chưa sử dụng đất cho thuê trong suốt thời hạn hiệu lực của Hợp đồng thuê đất.

2. Bên B có các quyền sau đây:
- Yêu cầu bên A giao thửa đất đúng như đã thoả thuận;

- Được sử dụng đất ổn định theo thời hạn thuê đã thoả thuận;
- Khai thác, sử dụng đất đúng mục đích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư và thỏa thuận trong hợp đồng;
- Được ưu tiên tiếp tục tái ký hợp đồng này nếu bên A được Nhà nước cho gia hạn tiếp tục thực hiện dự án khu công nghiệp.

ĐIỀU 7: VIỆC ĐĂNG KÝ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NỘP LỆ PHÍ

1. Việc đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện.
2. Lệ phí liên quan đến việc thuê quyền sử dụng đất theo hợp đồng này do bên B chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có phát sinh tranh chấp giữa hai bên, trước hết các bên phải tích cực cùng nhau bàn bạc giải quyết trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi. Nếu hai bên không thể đi tới một giải pháp thống nhất thì mọi tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa Aùn Kinh Tế Bình Dương giải quyết. Tất cả các chi phí phát sinh tại Toà Án sẽ do bên thua chịu.

Trong quá trình tranh chấp, hai bên cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu tại hợp đồng này, chỉ chấm dứt thực hiện sau khi có quyết định phán quyết cuối cùng của cấp Toà Án được chấp hành xét xử theo qui định của luật pháp Việt Nam.

ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan

- Thửa đất thuộc trường hợp được cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
- Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
  a) Thửa đất không có tranh chấp;
  b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án ;
- Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
- Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan

- Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;
- Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
- Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 10: CHUYỂN GIAO, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

- Đối với khu đất thuê thì Bên B được quyền chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng đất thuê và tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền trên đất theo qui định hiện hành.
- Hợp đồng thuê đất này hết hiệu lực trong các trường hợp sau:
  a) Hết thời hạn thuê đất theo quy định của Hợp đồng này.
  b) Một trong hai bên vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của Hợp đồng này ảnh hưởng đến quyền lợi của bên kia mà không thể giải quyết bằng thương lượng.
  c) Theo thỏa thuận của các bên.

ĐIỀU 11: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

- Hợp đồng thuê này thay thế tất cả những nội dung trao đổi, cam kết và thoả thuận bằng miệng hay bằng văn bản đã được thực hiện trước đây. Mọi sửa đổi đối với nội dung Hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản và được xác nhận bằng chữ ký cuả cả hai bên mới có giá trị và hiệu lực thi hành.
- Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và được lập thành 04 bản tiếng Anh và 07 bản tiếng Việt, có cùng giá trị, mỗi bên giữ 02 bản của mỗi thứ tiếng, đồng gởi Ban Quản Lý Các KCN Bình Dương 01 bản, UBND tỉnh Bình Dương 01 bản, và Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Bình Dương 01 bản.

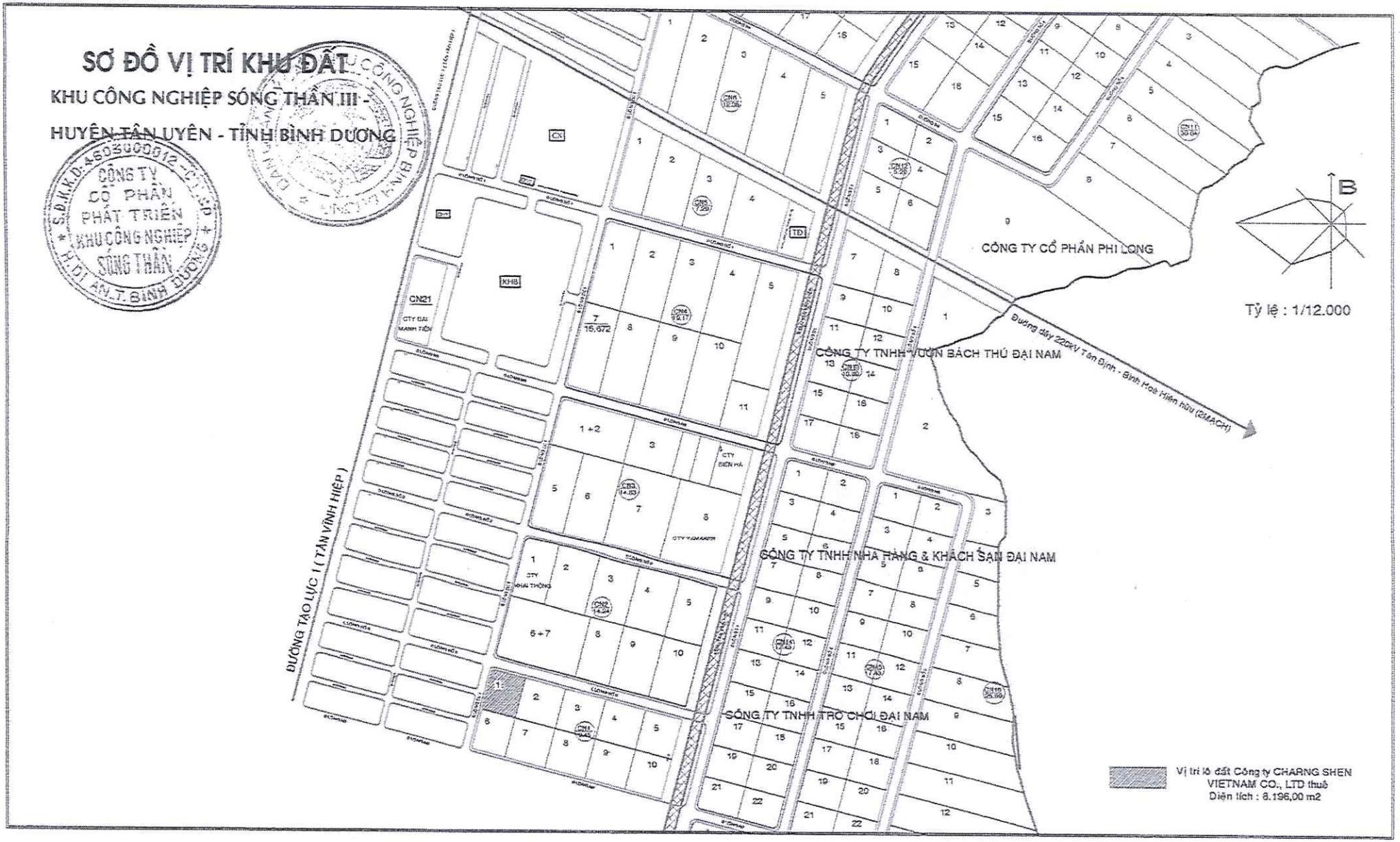
BÊN THUÊ **TỔNG GIÁM ĐỐC**	**BÊN CHO THUÊ** **TỔNG GIÁM ĐỐC**
SU HUI – NI	**HUỲNH TRẦN PHI LONG**

XÁC NHẬN CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BÌNH DƯƠNG

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ KHU ĐẤT

KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN III -

HUYỆN TÂN UYÊN - TỈNH BÌNH DƯƠNG

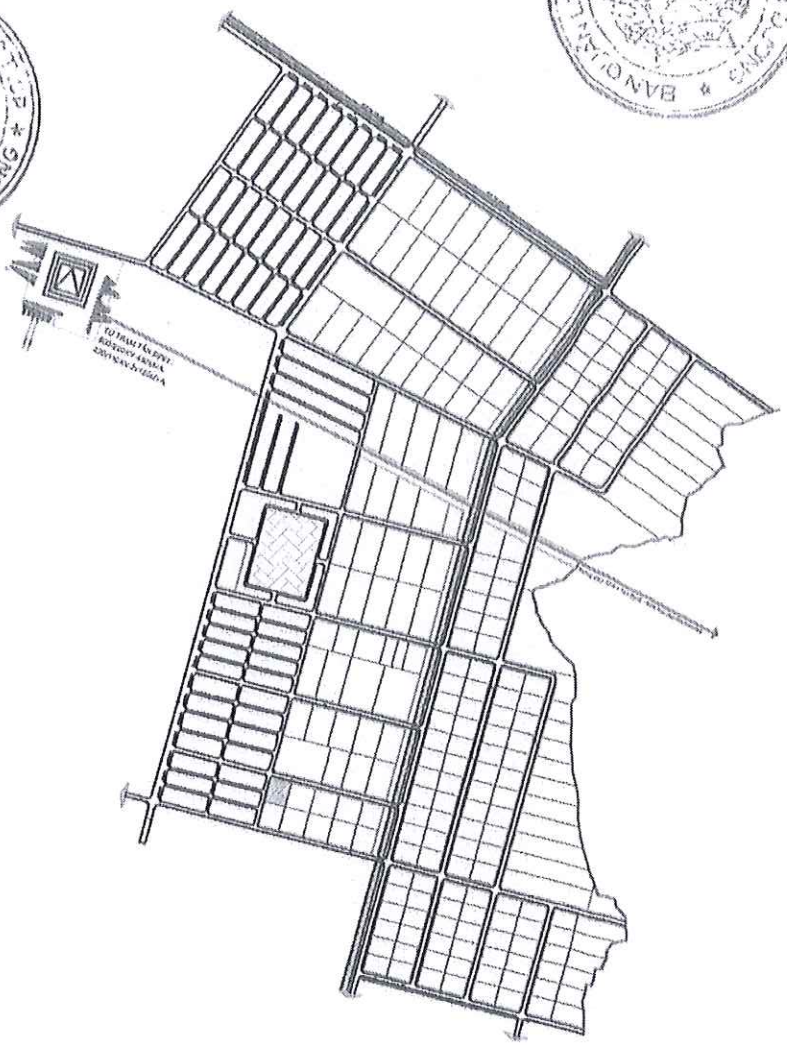


SƠ ĐỒ VỊ TRÍ KHU ĐẤT

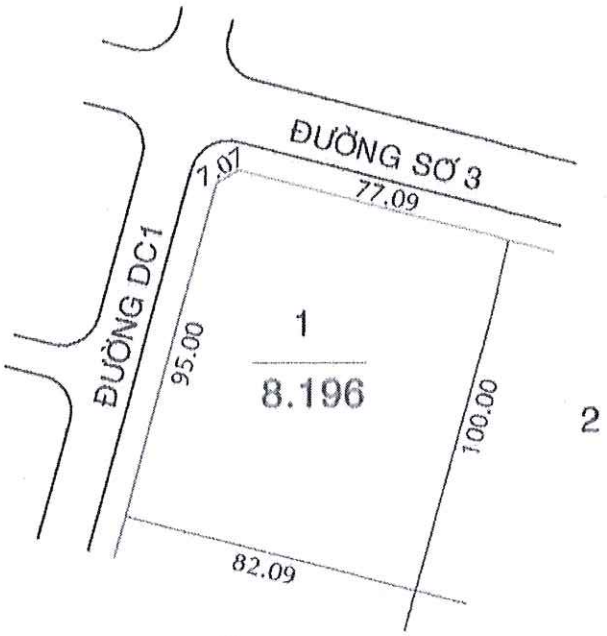
KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG THẦN III - HUYỆN TÂN UYÊN - TỈNH BÌNH DƯƠNG

(THUỘC KHU LIÊN HỢP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG THẦN



Tỉ lệ: 1/2000



BAN QUẢN LÝ CÁC KCN
BÌNH DƯƠNG

Số: 08 /XN-BQL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 6 năm 2007

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai và Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện của người sử dụng đất;
- Xét hồ sơ yêu cầu xác nhận cho thuê lại quyền sử dụng đất, đến ngày 26/06/2007 của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM.

XÁC NHẬN

1/ Phụ lục số 01 (của Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất số 30/HĐTĐ/ST3 ngày 05/02/2007) ngày 30/05/2007, được giao kết giữa Bên A là CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM và Bên B là CÔNG TY TNHH CHARNG SHEN VIỆT NAM , các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng với các nội dung chính:

- Địa điểm: Một phần lô CN1, ô số 1,giáp đường số 3,KCN Sóng thần 3.
- Tổng diện tích đất thuê lại là 8.196m^2.

2/ Phụ lục được lập thành 5 bản chính(mỗi bản chính gồm 2 tờ, 2 trang), giao cho Bên A 2 bản chính, Bên B 2 bản chính và lưu tại Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương 1 bản chính.

TRƯỞNG BAN

Trần Văn Liễu

Quyển số: 01 BD/XN-SXN/HĐTLĐ

PHỤ LỤC SỐ 01

(của Hợp đồng Thuê Đất số 30/HĐTĐ/ST3 ngày 05/02/2007)

- Căn cứ Hợp đồng Thuê Đất số 30/HĐTĐ/ST3 ngày 05/02/2007 được ký giữa ***Công Ty Cổ Phần PT-KCN Sóng Thần và Công ty TNHH CHARNG SHEN VIỆT NAM*** *và được BQL các KCN Bình Dương xác nhận số 23/XN-BQL ngày 13/02/2007*

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000012 do phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư Bình Dương cấp lại lần 2, ngày 11/04/2007

Hôm nay, ngày 30 tháng 05 năm 2007, tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Đại Nam, chúng tôi gồm:

1) BÊN CHO THUÊ (Bên A)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM
- Địa chỉ : 27 Đại Lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, huyện Dĩ An, Bình Dương.
- Tel : 84 650 829605 - Fax : 84 650 821734
- Đại diện bởi : Ông HUỲNH TRẦN PHI LONG -Tổng Giám Đốc

2) BÊN THUÊ (Bên B)
CÔNG TY TNHH CHARNG SHEN VIỆT NAM
- Địa chỉ: số 1, lô CN1, đường số 3, KCN Sóng Thần 3, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
- Tel: 729096 ; Fax : 729095
- Giấy phép đầu tư: 4620 250 00072 do BQL các KCN Bình Dương cấp ngày 17/01/2007
- Đại diện bởi: Bà SU, HUI NI – Tổng Giám Đốc

Sau khi thảo luận và cân nhắc các điều khoản và điều kiện của hợp đồng, hai bên đồng ý ký phụ lục này để thay đổi một số điểm trong điều khoản sau đây:

1- Thay đổi tên bên cho thuê (bên A)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM
- Địa chỉ : 27 Đại Lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, huyện Dĩ An, Bình Dương
- Tel : 84 650 829605 - Fax : 84 650 821734

- Chứng nhận ĐKKD: 4603000012 do phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu tư Bình Dương cấp đăng ký lại lần 2 ngày 11/04/2007
- Tài khoản nội tệ: 421 101 000 287 tại ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Bình Dương
- Đại diện bởi : Ông HUỲNH TRẦN PHI LONG, Tổng Giám Đốc

2- Các điều khoản khác của hợp đồng thuê đất số 30/HĐTĐ/ST3 ngày 05/02/2007 được BQL các KCN Bình Dương xác nhận số 23/XN-BQL ngày 13/02/2007 không thuộc nội dung thay đổi trên đây vẫn giữ nguyên giá trị thực hiện

3- Phụ lục này được lập thành 05 bản tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị như nhau, bên A giữ 03 bản, B giữ 02 bản của mỗi thứ tiếng.

Bên B (Bên thuê)	**Bên A (Bên cho thuê)**
SU HUI NI	
TỔNG GIÁM ĐỐC	Huỳnh Trần Phi Long TỔNG GIÁM ĐỐC

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BÌNH DƯƠNG

Số: 139/XN-BQL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 17 tháng 12 năm 2014

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương;

Xét hồ sơ yêu cầu xác nhận Phụ lục 2, đến ngày 15/12/2014 của Công ty TNHH Top Win Việt Nam,

XÁC NHẬN

1. Phụ lục 2 ngày 12/12/2014 (của Hợp đồng thuê đất số 30/HĐTĐ/ST3 ngày 05/02/2007, đã được Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương xác nhận tại Giấy xác nhận số 23/XN-BQL ngày 13/2/2007), được giao kết giữa Bên cho thuê là Công ty Cổ phần Đại Nam và Bên thuê là Công ty TNHH Top Win Việt Nam. Các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết phụ lục với các nội dung chính:

- Địa điểm: lô CN1, ô số 1, đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Điều chỉnh tên Bên thuê đất là Công ty TNHH Top Win Việt Nam (tên trước đây là Công ty TNHH Charng Shen Việt Nam).

2. Phụ lục được lập thành 7 bản chính (mỗi bản chính gồm 2 trang, 2 tờ), Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương lưu 1 bản chính.

TRƯỞNG BAN

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

Trần Văn Tiêu

Quyển số: 01 BD/XN-SXN/HĐTLĐ.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2

(của Hợp đồng thuê đất số 30/HĐTĐ/ST3 ngày 05/02/2007)

- *Căn cứ Hợp đồng Thuê Quyền Sử Dụng Đất số 30/HĐTĐ/ST3 ngày 05/02/2007 được ký giữa Công Ty Cổ Phần PT KCN Sóng Thần (nay là Công ty Cổ Phần Đại Nam) và Công ty TNHH Charng Shen Việt Nam (nay là Công ty TNHH Top Win Việt Nam) đã được Ban Quản lý các KCN Bình Dương xác nhận tại số 23/XN-BQL ngày 13/2/2007.*
- *Căn cứ Phụ lục số 1 ngày 30/5/2007 đã được Ban Quản lý các KCN Bình Dương xác nhận tại số 98/XN-BQL ngày 28/6/2007.*
- *Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 462025000072 do Ban Quản lý các KCN Bình Dương chứng nhận lần đầu ngày 17/01/2007, Chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 10/09/2008, Chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 21/10/2009, Chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 29/03/2010.*
- *Căn cứ nhu cầu của các bên.*

Hôm nay, ngày 12 tháng 12 năm 2014, tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Đại Nam, chúng tôi gồm:

1) BÊN CHO THUÊ (Bên A)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM
- Địa chỉ: 1765A Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp An, Tp. TDM, Bình Dương.
- Tel : 84 650 3829605 - Fax : 84 650 3821734
- Mã số thuế: 3700147268
- Đại diện bởi : **Ông PHẠM ĐÌNH KHƯƠNG** _ P. Tổng Giám Đốc
  Là đại diện ủy quyền theo giấy ủy quyền số 08/UQ – ĐN ngày 01/07/2014.

2) BÊN THUÊ (Bên B)
CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM
- Địa chỉ: Lô CN1, ô số 1, đường số 3, KCN Sóng Thần 3, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Tel: 0938-686-689
- Mã số thuế: 3700 775 738
- Đại diện bởi :Ông **HUANG, CHUN - CHIEH**– Tổng Giám Đốc

Sau khi thảo luận và cân nhắc các điều khoản và điều kiện của hợp đồng, hai bên đồng ý ký phụ lục này để thay đổi một số điều khoản sau đây:

1- Thay đổi tên bên thuê (bên B) thành
CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM

- Địa chỉ: Lô CN1, ô số 1, đường số 3, KCN Sóng Thần 3, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Tel: 0938-686-689
- Giấy chứng nhận đầu tư số 462025000072 do Ban Quản lý các KCN Bình Dương chứng nhận lần đầu ngày 17/01/2007, Chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 10/09/2008, Chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 21/10/2009, Chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 29/03/2010.
- Mã số thuế: 3700 775 738
- Đại diện bởi :Ông **HUANG, CHUN - CHIEH**– Tổng Giám Đốc

2- Các nội dung khác của Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất số 30/HĐTĐ/ST3 ngày 05/02/2007, Phụ lục số 1 ngày 30/05/2007 không thuộc các thay đổi trên đây vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực.

3- Phụ lục này bộ phận không tách rời của Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất số 30/HĐTĐ/ST3 ngày 05/02/2007, Phụ lục số 1 ngày 30/05/2007.

P. Phụ lục này được lập thành 07 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản, đồng gởi Ban Quản Lý các Khu Công Nghiệp Bình Dương 01 bản, UBND tỉnh Bình Dương 01 bản, Sở Tài Nguyên Môi Trường Bình Dương 01 bản.

Bên B (Bên thuê)	**Bên A (Bên cho thuê)**
CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM	**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM**
Tổng giám đốc	**P. Tổng giám đốc**
HUANG, CHUN – CHIEH	**PHẠM ĐÌNH KHƯƠNG**

XÁC NHẬN CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM

...oOo...

TOP WIN VIETNAM CO., LTD

QC.01
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN

SOẠN THẢO **PHÊ DUYỆT**

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ		
Ngày tháng	**Nội dung thay đổi**	**Lần ban hành**
04/01/2022	Ban hành lần đầu	01
05/01/2024	Ban hành lần thứ 2	02

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Bản quy định này gồm các điều khoản cơ bản quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, nguyên tắc quản lý và mối liên hệ công tác của các bộ phận chức năng trong Công ty.

Điều 2: Các bộ phận phòng ban chức năng trong Công ty gồm:

- Bộ phận nhân sự;
- Bộ phận kế toán;
- Bộ phận thu mua;
- Bộ phận nghiệp vụ;
- Bộ phận sản xuất;
- Bộ phận Quản lý chất lượng;
- Bộ phận Xưởng vụ;
- Bộ phận Kho.

Tuỳ theo tình hình cụ thể, yêu cầu của nhiệm vụ sản xuất kinh doanh từng giai đoạn. Ban Giám đốc có thể thành lập phòng ban mới.

Điều 3: Bộ máy các phòng ban bao gồm:

- Bộ máy các phòng ban chức năng trong Công ty gồm Trưởng phòng và các nhân viên nghiệp vụ;
- Trưởng phòng do Ban Giám đốc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm;
- Các nhân viên nghiệp vụ do Ban Giám đốc tuyển dụng căn cứ theo nhu cầu công tác và đề nghị của Trưởng phòng;
- Các nhân viên nghiệp vụ thực hiện các công việc do Trưởng phòng phân công, bố trí.

CHƯƠNG II
CÔNG TY

Điều 4: Chức năng công ty

Sản xuất và gia công đồ dùng nhà bếp và nhà tắm từ vật liệu nhựa, gỗ và kim loại.

Điều 5: Nhiệm vụ công ty

Sản xuất và gia công đồ dùng nhà bếp và nhà tắm từ vật liệu nhựa, gỗ và kim loại.

Điều 6: Quyền hạn công ty

- Được quyền tuyển dụng nhân viên theo nhu cầu hoạt động của công ty;
- Được chấm dứt hợp đồng với nhân viên không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu công việc sau nhiều lần đào tạo nhưng vẫn không tiến bộ, nhân viên vi phạm nội quy – quy định của Công ty, nhân viên cố ý gây mất đoàn kết nội bộ làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Công ty;
- Được quyền hoạt động Sản xuất và gia công đồ gia dụng từ vật liệu nhựa, gỗ và kim loại ...theo đúng quy định của Nhà nước và cải tiến các hoạt động sản xuất nhằm mang lại lợi ích kinh tế cao nhất cho công ty và đáp ứng các nhu cầu khách hàng tốt hơn.

Điều 7: Tổ chức bộ máy

Công ty có cơ cấu bộ máy tổ chức theo dạng cơ cấu chức năng. Công ty có 02 bộ phân chuyên môn chia làm 09 phòng ban chức năng.

7.1. Giám đốc

- Chức năng: Là người quản lý cao nhất của công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty.
- Nhiệm vụ:
  - (1.) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển của công ty.
  - (2.) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật.
  - (3.) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với người quản lý và nhân viên.
  - (4.) Giám sát, chỉ đạo Trưởng phòng chuyên môn bộ phận và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty.
  - (5.) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy định quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.
  - (6.) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty.

7.2. Trưởng phòng khối văn phòng

- Chức năng: Là người điều hành bộ phận điều hành và kinh doanh theo phân công và ủy quyền của Giám đốc Công ty; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.
- Nhiệm vụ:

(1.) Bao quát toàn bộ tình hình hoạt động hành chính nhân sự –kế toán của công ty.

(2.) Chịu trách nhiệm về công việc mua bán của sản phẩm hàng hoá, cũng như kế hoạch thu mua đầu vào sản phẩm.

(3.) Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh và phát triển trong tương lai của công ty cho Tổng Giám đốc.

7.3. Xưởng vụ

- Chức năng: Là người điều hành bộ phận kho theo phân công và ủy quyền của Giám đốc Công ty; chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.
- Nhiệm vụ:

(1.) Bao quát toàn bộ tình hình hoạt động xuất nhập kho của Công ty.

(2.) Chịu trách nhiệm trong hoạt động xuất nhập kho của sản phẩm hàng hóa trước Giám đốc Công ty.

(3.) Báo cáo về hoạt động xuất nhập kho của Công ty cho Giám đốc

7.4. Xưởng trưởng

- Chức năng: Là người điều hành bộ phận sản xuất theo phân công và ủy quyền của Giám đốc Công ty; chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.
- Nhiệm vụ:

(1.) Lập và tổ chức triển khai kế hoạch, chính sách sản xuất kinh doanh của Công ty.

(2.) Phê duyệt và kiểm soát các hợp đồng bán hàng và mua hàng.

(3.) Chịu trách nhiệm trong hoạt động SXKD trước Giám đốc Công ty.

(4.) Quản lý các hoạt động sản xuất và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm hành hóa xuất khẩu của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định.

(5.) Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho Giám đốc

CHƯƠNG III
BỘ PHẬN NHÂN SỰ

Điều 8: Chức năng- nhiệm vụ bộ phận Nhân sự:

- Nhận nhu cầu tuyển dụng từ Ban Giám Đốc và triển khai kế hoạch tuyển dụng;
- Theo dõi công và tính lương cho CBCNV;
- Theo dõi và kê khai với cơ quan BHXH về việc đóng BH cho NLĐ.

CHƯƠNG IV
BỘ PHẬN KẾ TOÁN

Điều 9: Chức năng- nhiệm vụ bộ phận Kế toán

9.1 Kế toán tổng hợp

- Hạch toán kế toán;
- Theo dõi công nợ khách hàng và NCC;
- Nộp các BC cho các cơ quan ban ngành, cũng như Ban GĐ;
- Cập nhật và tập hợp số liệu để báo cáo khi BGĐ yêu cầu;
- Hạch toán kế toán, nộp các báo cáo cho cơ quan Thuế và các cơ quan ban ngành;
- Rà soát, kiểm tra, theo dõi các HĐKT gồm đầu vào và đầu ra;
- Lập kế hoạch và đề xuất thanh toán cho NCC với BGĐ;
- Theo dõi công nợ nhà CC và KH;
- Theo dõi doanh số cho BP Sale và tính % hoa hồng;
- Làm các báo cáo theo yêu cầu của BGĐ.

9.2. Kế toán nội bộ

- Thực hiện và theo dõi toàn bộ quá trình thu và chi trong Công ty;
- Nhận đề xuất tạm ứng và tiến hành kiểm tra và thanh toán cho NCC và CBCNV;
- Kiểm tra bảng chấm công, bảng tính lương và tiến hành chi lương cho CBCNV;
- Các công việc theo yêu cầu của Phòng Kế Toán.

9.3. Kế toán kho

- Theo dõi tất cả vật tư từ đầu vào đến đầu ra;
- Lập kế hoạch đề xuất vật tư để tiến hành mua vật tư và nhập kho phục vụ sản xuất;
- Nhận lệnh SX từ PKT và làm việc với Phòng KD để lập kế hoạch giao hàng;
- Liên hệ nhà vận chuyển để VC hàng hóa, vật tư cho khách;
- Lập BB giao hàng và cung cấp các tài liệu liên quan đến sản phẩm cho KH;
- Hàng tháng kiểm kê kho và báo cáo số liệu cho Phòng Kế Toán.

CHƯƠNG V
BỘ PHẬN THU MUA

Điều 10: Chức năng- nhiệm vụ bộ phận Thu mua

- Chịu trách nhiệm thu mua nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp;
- Theo dõi vật tư, hàng hóa đầu vào và đầu ra;
- Lập kế hoạch thu mua hàng tháng để có kế hoạch nhập hàng từ nhu cầu các phòng ban;
- Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu hàng hóa khi nhập vào, đảm bảo hàng chất lượng.

CHƯƠNG VI
BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ

Điều 11: Chức năng- nhiệm vụ bộ phận nghiệp vụ

- Tham mưu, giúp việc cho GĐ KD về công tác bán các sản phẩm và dịch vụ của Công ty;
- Là cầu nối giữa bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, giữa sản phẩm và khách hàng, giữa thuộc tính của sản phẩm và nhu cầu khách hàng;
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thuộc nhóm khách hàng mục tiêu của Công ty;
- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Chăm sóc khách hàng theo chính sách của Công ty;
- Thu thập và quản lý thông tin khách hàng và hồ sơ khách hàng theo quy định.
- Nghiên cứu dự báo thị trường và Tổ chức triển khai chương trình phát triển sản phẩm, kế hoạch chiến lược marketing.

CHƯƠNG VII
BỘ PHẬN SẢN XUẤT

Điều 12: Chức năng- nhiệm vụ bộ phận sản xuất.

- Tham mưu cho Giám đốc về công tác sản xuất;
- Thực hiện sản xuất sản phẩm ở các khâu sản xuất;
- Chịu trách nhiệm chính về mặt kỹ thuật đối với các sản phẩm xuất xưởng;
- Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sữa chữa thiết bị máy móc;
- Theo dõi tình hình sản xuất của Công ty bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đề ra và thực hiện kế hoạch sản xuất; tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện theo tuần, tháng, quý, năm.

CHƯƠNG VIII
BỘ PHẬN XƯỞNG VỤ

Điều 13: Chức năng- nhiệm vụ bộ phận Xưởng vụ

Thực hiện các công tác hỗ trợ sản xuất, các công việc hành chánh như là báo biểu sản lượng hàng ngày, điều phối thứ tự sản xuất hàng hóa, lên đơn xin mua linh kiện/ nguyên vật liệu…

CHƯƠNG IX
BỘ PHẬN KHO

Điều 14: Chức năng- nhiệm vụ bộ phận Kho

- Đóng và xuất hàng;
- Hỗ trợ kiểm hàng định kỳ nếu cần;
- Vệ sinh và dọn dẹp kho;
- Các công việc khác từ Trưởng kho/ Phó kho.

CHƯƠNG X
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA CÁC BỘ PHẬN

Điều 15: Các bộ phận chức năng chủ động giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. Khi giải quyết công việc liên quan đến lĩnh vực bộ phận khác, thì bộ phận chủ trì phải chủ động phối hợp, bộ phận liên quan có trách nhiệm hợp tác, trường hợp có ý kiến khác nhau thì báo cáo Ban Giám đốc Công ty xem xét giải quyết theo quy định làm việc.

CHƯƠNG XI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16: Sửa đổi, bổ sung:

Bản quy định này gồm 11 chương, 18 điều. Việc sửa đổi, bổ sung, sữa đổi bản bản quy định này thuộc thẩm quyền Ban Giám đốc và được ban hành bằng văn bản

Điều 17: Xử lý vi phạm:

Mọi cá nhân trong Công ty có quyền khiếu nại, tố cáo những hành vi vi phạm Quy định. Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết được thực hiện theo quy định của Pháp luật, Quy định của Công ty.

Điều 18: Ngày hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

1. Các bộ phận của Công ty có trách nhiệm thi hành Quy định này

2. Quy định này có hiệu lực từ ngày Ban Giám đốc phê duyệt ban hành./

Bình Dương, ngày 05 tháng 01 năm 2024

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

S.G.C.N:4620450000720 C.T.N.H.H CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM TP.THỦ DẦU MỘT-T.BÌNH DƯƠNG

Tổng giám đốc

LIN KUAN TING